LAVOROFACILE

Guida: Termini di Pagamento del TFR

I tempi di pagamento per ogni CCNL, cosa fare se l'azienda ritarda e come funzionano le dimissioni telematiche

Documento pronto da compilare — stampa, compila, invia.

GUIDA PRATICA: TERMINI DI PAGAMENTO TFR, PREAVVISO E DIRITTI DEL LAVORATORE

LavoroFacile — La Guida Completa per Tutelarti quando Lasci l'Azienda

1. ENTRO QUANDO DEVE ESSERE PAGATO IL TFR? (I TERMINI PER CCNL)

Molti datori di lavoro prendono tempo dicendo "ci vogliono mesi": NON È VERO.
La legge e i principali contratti collettivi nazionali fissano termini perentori precisi:

- CCNL COMMERCIO E TERZIARIO: Il TFR deve essere corrisposto con la normale busta paga di fine rapporto, e comunque non oltre il 30° giorno dalla data di cessazione.
- CCNL METALMECCANICO (INDUSTRIA): Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT del mese di cessazione.
- CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO: Entro 30 giorni dalla data di cessazione.
- CCNL TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI: Entro il giorno di pagamento della retribuzione del mese successivo a quello di cessazione (max 30-40 giorni).
- CCNL STUDI PROFESSIONALI: Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.
- EDILIZIA: Entro 30 giorni (gestito in parte con la Cassa Edile).

COSA SUCCEDE SE RITARDANO?

Se l'azienda non paga entro i termini previsti dal CCNL, è formalmente inadempiente: scatta il diritto a percepire gli INTERESSI LEGALI e la RIVALUTAZIONE MONETARIA (art. 429 Codice di Procedura Civile) calcolati giorno per giorno dal momento della cessazione fino all'effettivo accredito!

2. COME FUNZIONANO LE DIMISSIONI TELEMATICHE OBBLIGATORIE

Dal 2016 le dimissioni presentate solo su carta non hanno valore legale contro le "dimissioni in bianco".
La procedura da seguire è:
1) Munisciti di SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS;
2) Accedi al portale www.cliclavoro.gov.it oppure al portale INPS nella sezione "Dimissioni Volontarie";
3) Compila i dati del rapporto di lavoro (data di inizio, data di decorrenza delle dimissioni, cioè il primo giorno in cui NON lavori più);
4) Invia il modulo: il sistema trasmette automaticamente una PEC all'Ispettorato del Lavoro e al datore di lavoro.
NOTA BENE: Hai 7 giorni di tempo per ripensarci e revocare le dimissioni con un click!

3. IL PERIODO DI PREAVVISO: COME EVITARE DI PERDERE SOLDI

Se dai le dimissioni volontarie (senza giusta causa), devi rispettare il preavviso previsto dal tuo CCNL (varia da 8 giorni per i livelli base fino a 2-4 mesi per i quadri).

ATTENZIONE:

Se non rispetti il preavviso e te ne vai prima, il datore di lavoro ha il diritto di trattenerti dalla busta paga finale o dal TFR l'INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO (pari alle giornate di stipendio non lavorate).

Se invece ti dimetti PER GIUSTA CAUSA (es. non ti pagano lo stipendio da 2 mesi),
NON devi dare alcun preavviso e l'azienda deve pagare a TE l'indennità!

4. COME RECUPERARE IL TFR SE L'AZIENDA È IN CRISI O FALLISCE

Se l'azienda fallisce, chiude o apre una procedura concorsuale e non ha soldi:

NON DISPERARE!

I tuoi soldi sono garantiti dallo Stato tramite il FONDO DI GARANZIA INPS:
L'INPS si sostituisce al datore di lavoro e liquida direttamente sul tuo conto corrente:
- Il 100% del TFR maturato;
- Fino alle ultime 3 mensilità di stipendio arretrate non pagate!

Basta presentare domanda telematica al Fondo di Garanzia INPS tramite patronato o legale.